



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número: DI-2026-36-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 17 de Abril de 2026

Referencia: Conc. 2098 | Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente EX-2026-36280069- -APN-DR#CNDC, caratulado "APOLLO CAPITAL MANAGEMENT L.P S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2098).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 17 de abril de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 10 de abril de 2026 cuando la ANC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control indirecto exclusivo sobre NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED ("NSG") por parte de fondos gestionados o asesorados por filiales de APOLLO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. ("FONDOS APOLLO"), una filial indirecta de propiedad total de APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. ("APOLLO").

De acuerdo con las actividades desarrolladas por las partes, no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede clasificarse como de conglomerado.

En cuanto al mercado geográfico, éste se considera de alcance nacional.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricciones accesorias a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 17 de abril de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control indirecto exclusivo sobre NSG por parte de fondos gestionados o asesorados por filiales de FONDOS APOLLO, una filial indirecta de propiedad total de APOLLO, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de: a) el Acuerdo de Asignación de Terceros en su versión oficial en japonés; b) el Acuerdo de Asignación de Terceros en su versión en español; c) los organigramas pre y post operación de APOLLO; d) los organigramas pre y post operación de NSG; e) el acuerdo de colaboración empresaria en VIDRIERÍA ARGENTINA S.A., justificando que dichos datos son información comercialmente sensible, cuya divulgación no resulta relevante para el análisis de la presente operación.

A su vez, la notificante solicitó que se la exima de presentar una traducción pública de: a) el manual en materia de defensa de la competencia de NSG; b) los estados contables de APOLLO; c) los estados contables de NGF EUROPE LIMITED; d) el Formulario 10-K de APOLLO; e) el Acuerdo de Asignación de Terceros; f) el acuerdo de colaboración empresaria en VIDRIERÍA ARGENTINA S.A.; presentando las traducciones simples de aquellos documentos considerados necesarios para realizar el análisis económico y legal de la presente operación.

Esta SCE considera suficiente la información no confidencial presentada y las justificaciones brindadas para solicitar el tratamiento confidencial y la eximición mencionada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la eximición en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control indirecto exclusivo sobre NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED por parte de fondos gestionados o asesorados por filiales de APOLLO CAPITAL MANAGEMENT, L.P., una filial indirecta de propiedad total de APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: a) el Acuerdo de Asignación de Terceros en su versión oficial en japonés; b) el Acuerdo de Asignación de Terceros en su versión en español; c) los organigramas pre y post operación de APOLLO; d) los organigramas pre y post operación de NSG; e) el acuerdo de colaboración empresaria en VIDRIERÍA ARGENTINA S.A., considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4°.- Concédase la dispensa para presentar la traducción de: a) el manual en materia de defensa de la competencia de NSG; b) los estados contables de APOLLO; c) los estados contables de NGF EUROPE LIMITED; d) el Formulario 10-K de APOLLO; e) el Acuerdo de Asignación de Terceros; f) el acuerdo de colaboración empresaria en VIDRIERÍA ARGENTINA S.A.; considerando suficiente lo presentado para el análisis económico y legal de la presente operación.

ARTÍCULO 5°.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-39039366-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7°.- Notifíquese a APOLLO CAPITAL MANAGEMENT, L.P

ARTÍCULO 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2026.04.17 15:14:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) eleva para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2026-36280069- -APN-DR#CNDC, caratulado "APOLLO CAPITAL MANAGEMENT L.P S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC 2098).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control indirecto exclusivo sobre NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED ("NSG") por parte de fondos gestionados o asesorados por filiales de APOLLO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. ("FONDOS APOLLO"), una filial indirecta de propiedad total de APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. ("APOLLO").
2. Como resultado de este proceso, NSG pasará de ser una empresa cotizada en bolsa con propiedad dispersa y sin accionista controlante, a una subsidiaria privada propiedad total a través de LUMINA JAPAN ACQUISITION CO., LTD. ("ACQCO") y bajo el control exclusivo indirecto de los FONDOS APOLLO.
3. La transacción se implementó mediante un Acuerdo de Asignación de Terceros ("TPA") firmado el 24 de marzo de 2026.
4. APOLLO es un gestor global de activos alternativos de alto crecimiento, organizado bajo las leyes de los Estados Unidos, con sede en Nueva York.
5. NSG es una empresa japonesa que cotiza en la Bolsa de Tokio y su actividad principal es fabricar y suministrar una amplia gama de productos de vidrio en diversos mercados y países.
6. El perfeccionamiento de la transacción todavía no se produjo, se espera que el mismo sea el segundo semestre de 2026, luego del cumplimiento de las condiciones de cierre, y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se realizó el 10 de abril de 2026.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 10 de abril de 2026, APOLLO notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo

9° de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

10. El 14 de abril de 2026 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.²
11. El 16 de abril de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC retomó su cómputo el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

13. La operación notificada consiste en la adquisición del control indirecto exclusivo sobre NSG por parte de fondos gestionados o asesorados por filiales de FONDOS APOLLO, una filial indirecta de propiedad total de APOLLO.
14. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
Grupo comprador	
ABC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.	Proveedor de componentes de seguridad automotriz, rendimiento y plásticos diseñados.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 19 de enero de 2026, la Autoridad Nacional de la Competencia dictó la Resolución 6/2026, que estableció el valor de la unidad móvil en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (AR\$ 1450,05).

² El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

FAMILIA DE EMPRESAS ACCENT	Distribución industrial de residuos/reciclaje y productos de materiales de construcción
ARCONIC CORPORATION	Fabricante de láminas, planchas y extrusiones de aluminio para diversas industrias
ASHWORTH AND PARKER LIMITED (END CLOTHING)	Minorista de ropa urbana de lujo y prendas de vestir.
ASP T3 PARENT HOLDINGS INC.	Consultoría informática especializada en IA, datos, nube y ciberseguridad
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC.	Proveedor global de servicios de operaciones de aeronaves y aviación externalizadas
CELEROS FLOW TECHNOLOGY, LLC	Ingeniería industrial de bombas, válvulas y cierres para múltiples industrias
GRUPO INGENICO	Proveedor de soluciones y terminales de aceptación de pagos
ITT LOGISTICS, INC.	Proveedor global de logística de transporte de tanques ISO para productos líquidos a granel
K1 GROUP SAS (GRUPO KEM ONE)	Productor de cloruro de polivinilo (PVC) y sosa cáustica
KELVION THERMAL SOLUTIONS HOLDING GMBH	Proveedor global de soluciones de intercambio térmico y refrigeración
PROJECT GRAND TOPCO LIMITED (GRUPO PURMO)	Proveedor de soluciones de calefacción y refrigeración para edificios residenciales y no residenciales
RENO DE MÉDICI S.P.A.	Fabricante de productos de cartón a partir de fibras recicladas
SHUTTERFLY HOLDINGS, INC.	Minorista y fabricante de productos fotográficos personalizados

TENNECO, INC.	Proveedor global de componentes para vehículos de motor tanto para fabricantes como para el mercado de accesorios
TRADEINN RETAIL SERVICES SL	Minorista online de equipamiento deportivo
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.	Empresa de minerales industriales y logística
UNIVAR SOLUTIONS LLC	Proveedor global de soluciones para ingredientes y productos químicos especializados
VOYAGER PARENT, LLC	Proveedor diversificado de tecnología de juego (máquinas tragamonedas y servicios financieros de casino)
Objeto	
VIDRIERÍA ARGENTINA S.A.	Fabricante y distribuidor de productos de vidrio plano para la construcción y la industria automotriz
PILKINGTON AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.	Fabricante, procesador y distribuidor de vidrio para la industria automotriz
VIDRIOS LIRQUÉN S.A.	Fabricante, procesador y distribuidor de vidrio flotante para la construcción
NGF EUROPE LIMITADA	Productor de cordones de vidrio y materiales relacionados para los sectores automotriz e industrial

Fuente: DNCE en base a información aportada por la parte notificante en el presente expediente.

15. De acuerdo con las actividades desarrolladas por las partes, no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical, por lo que la presente operación puede clasificarse como de conglomerado.
16. Cabe aclarar que, en abstracto, podrían considerarse relaciones de tipo horizontal y/o vertical entre las empresas del grupo comprador ABC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. (proveedor de componentes de seguridad automotriz) y TENNECO, INC. (proveedor global de componentes para vehículos de motor, tanto para fabricantes como para el mercado de accesorios), y las empresas objeto (dedicadas a la fabricación, procesamiento, distribución de vidrios y materiales relacionados para el sector y la

industria automotriz).

17. No obstante lo anterior, de la información aportada no se desprende la existencia de vínculos comerciales entre dichas empresas; en particular, no se verifica una relación de tipo insumo-cliente entre las mismas, ni tampoco con sus respectivos competidores. De igual modo, tanto el grupo comprador como las empresas objeto, no participan de forma activa en los mismos mercados relevantes. Por ello, no se identifican efectos verticales y/o horizontales derivados de la operación.
18. En virtud de lo expuesto, con motivo de la presente operación no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia, tratándose de una operación de conglomerado respecto de la cual no se advierten elementos que permitan prever una restricción de la competencia en perjuicio del interés económico general.
19. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

20. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

21. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “[L]as Concentraciones de conglomerado” y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
22. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
23. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control indirecto exclusivo sobre NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED por parte de fondos gestionados o asesorados por filiales de APOLLO CAPITAL MANAGEMENT, L.P., una filial indirecta de propiedad total de APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-39039366-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 17 de Abril de 2026

Referencia: Conc. 2098 | Informe Técnico Prosum DNCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.17 15:06:35 -03:00

María Micaela Perez Moreno
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.17 15:08:23 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.17 15:08:41 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.04.17 15:08:42 -03:00